DOCUMENTO LEGAL VINCULANTE · CÓDIGO CIVIL PERUANO (ARTS. 1351°, 1361° Y 1764°)

CONTRATO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE, LIQUIDACIÓN DE ELECCIÓN Y CONFORMIDAD LEGAL

FECHA DE ACUERDO: 08/11/2026
SEDE: Chivay — Caylloma, Arequipa

Conste por el presente documento el **Contrato Privado de Implementación de Sistema de Software, Liquidación de Equipamiento y Conformidad Operativa** que celebran, de una parte, en calidad de **EL DESARROLLADOR**: _____, identificado con DNI/RUC N° _____ y Celular/WhatsApp _____; y de la otra parte, en calidad de **EL CLIENTE / PROPIETARIO DEL GIMNASIO** (**GIMNASIO RED GYM**): _____, identificado con DNI/RUC N° _____, con domicilio comercial en Chivay — Caylloma, Arequipa; en los términos, elecciones específicas y cláusulas siguientes:

📋 I. Determinación Exacta de los Servicios de Software Contratados

El Cliente declara haber revisado el Dossier Informativo del proyecto y selecciona expresamente la siguiente configuración de software para su establecimiento:

RUBRO / COMPONENTE	MODALIDAD Y ALCANCE ESPECÍFICO ELEGIDO POR EL CLIENTE	IMPORTE ACORDADO
1. Licencia del Sistema Principal (Panel Admin, Control QR, Caja por Turnos, Tienda, App de Socios, Monitor HDMI, Reportes y Nube)	⭐ **LICENCIA VITALICIA DEL SISTEMA (Pago Único Definitivo — S/ 1,450.00)** Licencia perpetua de uso del sistema sin pagos mensuales ni anuales. Incluye instalación inmediata, carga de socios activos en curso (24 a 72 h) y 6 meses de garantía técnica de software.	**S/ 1,450.00**
2. Plataforma Web Pública Multimedia y Dominio (Sección 4 del Dossier Informativo)	**NO INCLUYE PÁGINA WEB PÚBLICA EN ESTA ETAPA (S/ 0.00)** El Cliente contrata el sistema administrativo interno, App de Socios e integración con el grupo/comunidad de WhatsApp del gimnasio, sin página web pública por el momento.	**S/ 0.00**

🛠️ II. Situación Exacta del Equipamiento Físico de Recepción (Deslinde de Equipos)

Ambas partes dejan constancia expresa de qué equipos físicos ya posee el Gimnasio por cuenta propia (los cuales **NO** son suministrados ni entregados por el Desarrollador) y cuáles han sido encargados comprar e instalar:

EQUIPO FÍSICO DE RECEPCIÓN	CONDICIÓN ACORDADA Y RESPONSABILIDAD SOBRE EL EQUIPO	COSTO ENCARGADO
1. Laptop Operativa Estándar 15.6" (o PC de Recepción)	**EQUIPO PROPIO DEL GIMNASIO (NO INCLUIDO)** — El Gimnasio ya cuenta con este equipo por cuenta propia. **El Desarrollador NO suministra ni debe entregar este equipo.**	**S/ 0.00**
2. Monitor de Recepción 21.5" / 22" Full HD + Cable HDMI	**EQUIPO PROPIO DEL GIMNASIO (NO INCLUIDO)** — El Gimnasio ya cuenta con este equipo por cuenta propia. **El Desarrollador NO suministra ni debe entregar este equipo.**	**S/ 0.00**
3. Lector Óptico QR 2D Manos Libres de Sobremesa	**EQUIPO PROPIO DEL GIMNASIO (NO INCLUIDO)** — El Gimnasio ya cuenta con este equipo por cuenta propia. **El Desarrollador NO suministra ni debe entregar este equipo.**	**S/ 0.00**
4. Impresora Térmica de Tickets 80mm con Autocorte	**EQUIPO PROPIO DEL GIMNASIO (NO INCLUIDO)** — El Gimnasio ya cuenta con este equipo por cuenta propia. **El Desarrollador NO suministra ni debe entregar este equipo.**	**S/ 0.00**

💳 III. Liquidación Económica Total, Pago Efectuado a la Firma y Saldo

Resumen económico vinculante de la contratación, abonos recibidos a la suscripción del presente contrato y saldos:

CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN	DETALLE DE LA OPERACIÓN	MONTO (S/)
Subtotal Sistema de Software + Plataforma Web Elegida	Licencia Vitalicia (S/ 1,450.00) + Sin Web Pública (S/ 0.00)	**S/ 1,450.00**
Subtotal Equipos Físicos Encargados al Desarrollador	Ningún equipo físico encargado al Desarrollador (Todos los equipos corren por cuenta del Gimnasio)	**S/ 0.00**
MONTO TOTAL ACORDADO DEL CONTRATO	**Suma total de los servicios y equipos seleccionados por el Cliente**	**S/ 1,450.00**
MONTO PAGADO / ABONADO A LA FIRMA	**Estado:** Cancelado al 100% a la firma del contrato · **Medio de Pago:** Efectivo	**S/ 1,450.00**
SALDO PENDIENTE DE PAGO	Sin saldo pendiente por la liquidación actual (Cancelado al 100%)	**S/ 0.00**

⚖️ IV. Cláusulas Contractuales de Garantía, Permanencia y Delimitación de Responsabilidades

El presente contrato se rige por las siguientes seis (6) cláusulas obligatorias conforme al Código Civil Peruano (Arts. 1351°, 1361° y 1764°):

Cláusula Primera: Objeto y Naturaleza Interna del Sistema

El Desarrollador provee al Gimnasio una plataforma informática destinada exclusivamente a la **organización administrativa interna del local**: control de asistencia mediante código QR, registro de membresías, seguimiento de rutinas y control interno de turnos de recepción. Las constancias o tickets generados por el programa son documentos de control interno para los socios y no constituyen comprobantes de pago electrónicos (CPE) ni facturación tributaria.

Cláusula Segunda: Autonomía Administrativa y Tributaria del Gimnasio

Ambas partes reconocen que la gestión empresarial, contable, tributaria, municipal y laboral del gimnasio (incluyendo inscripción en el RUC, elección de régimen tributario, declaración de ingresos en Efectivo/Yape/Plin y emisión oficial de Boletas o Facturas Electrónicas ante la **SUNAT** mediante Portal SUNAT SOL o facturador autorizado) corresponde de manera exclusiva e independiente a los propietarios y administración del gimnasio.

Cláusula Tercera: Indemnidad Legal del Desarrollador

En virtud de que la labor del Desarrollador se circunscribe estrictamente al ámbito técnico e informático del software entregado, el Propietario y/o Socio Comercial mantienen al Desarrollador libre y exento de cualquier responsabilidad civil, tributaria, administrativa, laboral o judicial derivada del giro comercial del negocio, fiscalizaciones de **SUNAT, Municipalidad / Defensa Civil (ITSE), INDECOPI o SUNAFIL**, o del manejo tributario y contable propio del establecimiento.

Cláusula Cuarta: Propiedad Intelectual, Permanencia (6 Meses) y Nuevas Funciones

El software provisto es de autoría intelectual del Desarrollador, otorgándose al Gimnasio la licencia de uso conforme a la modalidad elegida en la Sección I (en caso de Plan Mensual, rige una **permanencia mínima obligatoria de 6 meses**). Toda solicitud posterior de nuevas funciones, módulos adicionales o cambios fuera del alcance entregado constituye un servicio adicional independiente y se cotiza por separado.

Cláusula Quinta: Carga (24–72 h), Ciberseguridad, Garantía (6m) y Exclusiones

La instalación es inmediata y el empadronamiento inicial de socios en curso se realiza en **24 a 72 horas**. El sistema incluye blindaje anti-SQLi, anti-fuerza bruta, filtro anti-ejecutables, cifrado Bcrypt/HMAC-SHA256 y respaldo quíntuple (SQLite WAL, JSON, Cloud Vault, Cloud Sheets y Modo Local PC), con **6 meses de garantía técnica**. **Exclusión expresa:** Las caídas, errores o daños causados por **mala manipulación, negligencia o actos malintencionados de trabajadores o terceros** son de exclusiva responsabilidad de EL CLIENTE y no están cubiertos por la garantía ni generan responsabilidad para EL DESARROLLADOR.

Cláusula Sexta: Uso Estricto de Datos, PIN del Dueño, WhatsApp Corporativo y Validez

Los datos de los socios (**Nombre, DNI y Teléfono**) se utilizan **estrictamente para generar sus cuentas, códigos QR y control de vigencia**. El sistema protege esta información mediante cifrado visual en pantalla, marca de agua anti-capturas, **PIN Especial del Propietario** para visualización completa y descargas, y alertas de exportación. Asimismo, EL CLIENTE se compromete a vincular en la PC de recepción una **cuenta de WhatsApp exclusiva del negocio** (y no su cuenta personal), dado que sus trabajadores operan dicho equipo. El presente contrato tiene plena validez legal conforme a los Arts. 1351° y 1361° del Código Civil Peruano.

✍️ V. DECLARACIÓN EXPRESA DE CONFORMIDAD COMERCIAL, OPERATIVA Y SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES

Al suscribir el presente contrato, las partes ratifican su total conformidad con la elección de software detallada en la Sección I, el deslinde de equipamiento físico de la Sección II, la liquidación de pagos de la Sección III y las seis (6) cláusulas legales de la Sección IV, reconociendo la calidad profesional del sistema implementado.

(1) FIRMA DEL RESPONSABLE TECNOLÓGICO

_____

DESARROLLADOR DE SOFTWARE Y SISTEMAS DIGITALES
Nombre: _____
DNI / RUC: _____ · **Cel:** _____

(2) ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD — TITULAR / PROPIETARIO PRINCIPAL

_____

PROPIETARIO PRINCIPAL — GIMNASIO RED GYM
Nombre: _____
DNI / RUC: _____ · **Fecha:** 08/11/2026

(3) ACEPTACIÓN MANCOMUNADA — CO-PROPIETARIO / SOCIO COMERCIAL

_____

CO-TITULAR / SOCIO COMERCIAL — GIMNASIO RED GYM
Nombre: _____
DNI: _____ · **Fecha:** 08/11/2026

(4) ACTA DE RECEPCIÓN OPERATIVA Y RATIFICACIÓN CONTRACTUAL

_____

CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN Y VIGENCIA DE CLÁUSULAS

Se deja constancia de haber recibido el sistema operativo conforme a la elección detallada en las Secciones I, II y III, ratificando la plena vigencia de las seis (6) cláusulas legales.

Resumen Elegido: Licencia Vitalicia · Sin Web Pública · Equipos Propios del Cliente (S/ 0.00) · Total: S/ 1,450.00